

房屋买卖合同中无法实现房屋学位的损失及责任承担

—— 何某诉杨某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省深圳市中级人民法院 (2023) 粤03民终12251号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 何某

被告(上诉人): 杨某

第三人(被上诉人): 某房地产经纪公司

【基本案情】

2021年1月10日, 杨某、何某与某房地产经纪公司签订《房产买卖合同》, 约定杨某将某房产作价1150万元出售予何某; 杨某确认未将该房屋出租; 某房地产经纪公司就案涉房屋买卖收取中介费13.8万元, 费用由何某承担; 杨某确认, 交易房屋具备A学校学区名额, 但该名额已被锁定。前述名额将于2021年9月1日前解除锁定。如因杨某原因学位未能按时解锁导致何某过户后无法使用的, 甲方应向乙方支付0元作为违约金, 但因客观因素变化的除外。

涉案房屋于2021年4月12日过户登记至何某名下。后，双方因学位问题 发生本案争议。何某主张因为杨某将涉案房屋出租给其姐姐，并在2021年4月 申请小一、初一学位的时间段提供备案的租赁合同，申请了初一的学位即B 学 校。根据某区的学位政策，同一学位只能供一个家庭的不同孩子就读，所以杨

某的姐姐利用租约在2021年4月申请并取得了初一的学位后，何某在2022年4月申请小一学位时，无法登录系统进行学位申请。何某提交的涉案房屋的学区房查询结果显示，涉案房屋已在2021年被B学校初中部锁定。庭审中，杨某确认其前承租人即其姐姐的女儿于2021年5月以涉案房屋申请初中学位，涉案房屋已被B校初中部锁定。

何某提交其配偶与案外人黄某签订的《租赁合同》、支付宝支付凭证、收款收据、微信聊天记录，主张为申请A小学学位，另行向案外人承租房屋，支付押金3600元、租金1800元、管理费100元、学位授权费3000元，总计8500元；因租赁合同积分较低，最终未申请到A小学学位，何某的女儿入读位于C公学，支出学费7.4万元/学期、住宿费10800元/学期，并主张杨某赔偿相应损失。

杨某一审提交的《深圳民办中小学学费一览》显示2020年度D公学最低学费标准为31300元/学期。何某上诉主张该学校离案涉房产距离较近，2022年度因无学位名额而无法入学，同意以该学校的最低学费标准作为其损失计算依据，并提交地图查询截图显示该学校离案涉小区距离1.3公里，步行时间18分钟。

【案件焦点】

因何某无法在2021年9月使用案涉房产的学位供其女儿就读A小学，杨某是否需要赔偿何某的损失及赔偿数额。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市宝安区人民法院经审理认为：本案的争议焦点为：(1) 杨某是否违约。(2) 杨某应否赔偿何某因无法使用涉案房屋学位产生的损失及损失的金额。(3) 某房地产经纪公司在提供居间服务过程中是否存在欺诈。

关于第一个争议焦点。一审法院认为，涉案合同对学位作出明确约定，杨某确认涉案房屋具备A小学学区名额，但该名额已被锁定，前述名额将于2021年9月1日前解除锁定；该约定不仅是杨某对涉案房屋学位使用情况的陈述和

保证，更是对学位于2021年9月1日前解除锁定的承诺。即使杨某所述属实，该条款为某房地产经纪公司拟定，但涉案合同的签订主体为杨某，实际约束的主体亦为杨某，杨某作为完全民事行为能力人在签署合同时应对合同内容进行审查和确认，杨某主张学位解除的时间是某房地产经纪公司给出的时间，不能作为杨某的承诺，故一审法院不予采信。杨某应按照约定，保证锁定的学位于2021年9月1日前解除。根据本案查明的事实，杨某的姐姐在2021年5月继续使用涉案房屋申请初中学位，导致学位未如期解除锁定，杨某的行为构成违约。

关于第二个争议焦点。首先，本案中，双方在涉案合同中明确约定涉案房产具备A 小学学位，于2021年9月1日前解除，杨某未按照约定解除，应承担因此给何某造成的损失。其次，涉案合同签订于2021年1月10日，于2021年4月12日过户登记至何某名下。庭审中，杨某确认其姐姐的女儿于2021年5月以涉案房屋申请初中学位。一审法院认为，杨某在已签订涉案合同，且涉案房屋已过户至何某名下的情况下仍使用涉案房屋申请初中学位，有违诚实信用原则。杨某主张某房地产经纪公司告知其以涉案房屋申请初中学位不影响何某的子女申请小学学位，但未提交证据证明，一审法院不予采信。且杨某姐姐的女儿曾以涉案房屋申请小学学位，又于2021年5月申请初中学位，应对涉案房屋所在地区的学位政策有所了解，并尽到相应的审慎注意义务。综上，杨某应赔偿何某因不能使用涉案房屋学位而产生的损失。

关于损失的具体金额。何某主张杨某赔偿其女儿就读C 公学六年的学费、住宿费等总计102.6万元，明显超出杨某可预见的范围，一审法院不予支持。综合考虑涉案合同的履行情况、杨某违约行为的过错程度、实际给何某使用涉案房屋申请学位造成影响的期间及给何某造成的实际损失等，一审法院酌情判令杨某赔偿何某损失20万元。

关于第三个争议焦点。首先，何某确认无直接证据证明某房地产经纪公司存在租约欺诈。其次，杨某已在涉案合同载明未将涉案房屋出租，涉案房屋已实际交付何某占有使用，何某主张某房地产经纪公司存在欺诈，依据不足，一审法院不予采信。综上，何某主张某房地产经纪公司欺诈，依据不足，一审法

院不予支持。

广东省深圳市宝安区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、杨某于该判决生效之日起五日内赔偿何某损失20万元；

二、驳回何某的其他诉讼请求。

杨某、何某均不服一审判决，提起上诉。

广东省深圳市中级人民法院经审理认为：本案二审的争议焦点为：（1）杨某是否需要赔偿何某的损失及赔偿数额。（2）某房地产经纪公司是否存在过错，应否全额退还佣金13.8万元。

关于杨某是否需要赔偿何某的损失问题。本案中，何某与杨某签订的《房产买卖合同》系双方的真实意思表示，内容合法有效，双方均应恪守履行。从本案查明事实来看，双方签订的买卖合同明确约定案涉房产具备A 学校学区名额，该名额被锁定至2021年9月1日。证明何某在签订合同之时已明确告知杨某，购买案涉房产的目的之一为需要使用案涉房产具备的A 学校学位。而杨某作为案涉房产的出售方，在签订合同之时，在明知买受人购买房屋的目的包含需要在特定期限之后取得对应的学位。对于案涉房产是否存在租约及学位是否占用应进行如实陈述。因为杨某原承租人利用租赁期限尚未届满的租赁合同占用案涉房产的学位，使得何某的女儿无法在2022年9月使用A 学校的学位就读小学一年级。杨某未能如实告知的行为存在明显恶意，对于何某因无法就读A 学校而产生的损失，杨某应予以赔偿。

杨某主张根据案涉合同约定，如因杨某的原因导致学位未能按时解锁，支付0元作为违约金，杨某无须赔偿何某损失。但何某在本案中起诉要求杨某支付的为损失赔偿金而非违约金。退一步说即便如杨某主张的0元违约金即为0责任。无须承担责任的前提是房屋确实不存在租约，且学位于2021年9月释放。在该前提条件未能成就的情况下，杨某主张无须承担赔偿责任，缺乏合同约定，也有违诚信原则。

杨某在继续占用案涉房产对应的学位后，理应预计到何某将无法取得A 学校的学位，为保障其未成年子女受教育的权利，只能就读私立学校。综合考虑本案学位使用情况以及何某在提起上诉时将赔偿标准主动降低为按照离案涉房产较近的D 公学的学费作为计算基数计算赔偿金，该学校的学费不足何某实际支付学费损失的一半，本院对于何某要求杨某支付赔偿金37.56万元的诉讼请求予以支持。

关于某房地产经纪公司是否应退还佣金13.8万元。何某主张某房地产经纪公司未能履行如实告知义务，存在过错。但何某及杨某均未提交证据证明杨某在签订合同之时已明确告知某房地产经纪公司将自2021年9月开始占用案涉房屋的初中学位。一审未支持何某的该项诉讼请求，处理正确，应予维持。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条、第五百七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销广东省深圳市宝安区人民法院(2022)粤0306民初26269号民事判决；

二、杨某应于本判决生效之日起十日内向何某赔偿经济损失37.56万元；

三、驳回何某的其他诉讼请求。

【法官后语】

随着社会竞争的日益激烈，家长们为了孩子不输在起跑线上，往往不惜花费重金购置教育资源较为优渥的学位房产，以期其子女获得更优良的教育机会。国家也不断强调坚持“房住不炒”，防止以学区房等名义炒作房价。

在住房交易市场，买受人愿意为学位未占用的住房支付更高对价，与之相应，出卖人则以带学位作为提高售价的砝码，学位占用情况直接影响买家的购买意愿以及愿意就房屋支付高于不带学位房屋的市场价值，学位权利客观上具有市场价值。若出卖人违反该义务，则买受人可视具体情况主张违约损害赔偿金、违约金、定金等违约责任。

具体到本案中，出卖人在明知其已签订租赁合同并配合他人办理租赁备案手续，他人将在2021年9月继续使用案涉房屋的学位的情况下，仍在双方签订

的合同中明确承诺将在2021年9月前释放案涉房屋所附带的学位。而根据深圳现行的学位相关政策的规定：实行学位房制度的学校使用过的房屋信息被锁定，学生在读期间（小学6年内、初中3年内）该房屋不能再次用于申请学位，小学、初中不能同时给不同的家庭使用。导致买受人的子女无法在既定的时间使用案涉房产附带的学位就读，损害了未成年人受教育的权利。

本案的意义在于，确认了涉学区房的房屋买卖合同中交易房屋的权利内涵包含学位，出卖人应履行相应的学位保障义务。能够正常使用学位、实现就学权益，属于学位房买卖的合同目的。故出卖人无法给付带学位权益的房屋，买受人可依据民法典相关规定主张就近就读私立学校实际支付的学费损失。

编写人：广东省深圳市龙岗区人民法院 吕晖